



資格の大原

社会保険労務士 全国統一公開模擬試験 I

解答 ・ 解説

解答一覽

【法令等略記凡例】

本試験問題文中においては、下表左欄の法令名等を右欄に示す略称により記載しています。

法令等名称	法令等略称
労働者災害補償保険法	労災保険法
労働保険の保険料の徴収等に関する法律	労働保険徴収法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律	労働施策総合推進法
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律	高年齢者雇用安定法
障害者の雇用の促進等に関する法律	障害者雇用促進法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律	男女雇用機会均等法
高齢者の医療の確保に関する法律	高齢者医療確保法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律	育児介護休業法

【出典】

- ・「労使コミュニケーション調査」（厚生労働省）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-r06.html>) を加工して作成
- ・「労働組合基礎調査」（厚生労働省）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/13-23.html>) を加工して作成
- ・「雇用動向調査」（厚生労働省）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/9-23-1.html>) を加工して作成
- ・「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（厚生労働省）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/5-22.html>) を加工して作成
- ・「介護保険事業状況報告」（厚生労働省）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/84-1.html>) を加工して作成
- ・「国民年金被保険者実態調査」（厚生労働省）
(<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/140-15.html>) を加工して作成

選択式試験

解答一覧

科目	A	B	C	D	E
労基・安衛法	⑪	⑫	⑩	②	⑧
労災保険法	⑩	⑦	④	⑱	⑮
雇用保険法	③	⑪	⑥	⑮	⑰
労務管理その他の 労働に関する 一般常識	③	③	②	④	②
社会保険に関する 一般常識	⑰	⑩	⑳	⑦	②
健康保険法	⑱	⑪	⑰	③	②
厚生年金 保険法	⑥	⑭	⑨	②	⑬
国民年金法	⑱	⑨	⑳	⑮	②

択一式試験

解答一覧

科目	問 1	問 2	問 3	問 4	問 5	問 6	問 7	問 8	問 9	問 10
労基・安衛法	C	C	B	A	A	E	B	E	A	A
労災・徴収法	C	E	C	C	C	C	E	D	C	B
雇用・徴収法	C	E	D	B	E	A	C	E	B	A
一般常識	C	D	D	D	D	E	A	D	C	A
健康保険法	E	C	C	A	C	D	D	E	A	B
厚生年金 保険法	C	A	D	E	D	E	D	B	E	C
国民年金法	C	E	C	D	A	C	A	B	A	B

選択式試験問題 解答

労働基準法及び労働安全衛生法

〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 「労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項（現4項）は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、 A 深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号（ B を除く。）又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって C に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項（現4項）の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。

全国統一公開模擬試験Ⅰ 選択式試験問題

- 2 労働安全衛生法第3条第3項では、「D は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」と規定している。
- 3 労働安全衛生法第67条第1項では、「E は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。」と規定している。

選択肢

- ① 建設業に属する事業の元方事業者
- ② 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者
- ③ 厚生労働大臣 ④ 事業者
- ⑤ 深夜業が身体に与える影響を踏まえて
- ⑥ 水産業 ⑦ 畜産及び養蚕の事業
- ⑧ 都道府県労働局長 ⑨ 妊娠中の女性
- ⑩ 年少者 ⑪ 年少者及び妊産婦
- ⑫ 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある児童
- ⑬ 元方事業者
- ⑭ 元方事業者であって、建設業又は造船業を行う者
- ⑮ 養殖の事業 ⑯ 林業
- ⑰ 労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して
- ⑱ 労働基準監督署長
- ⑲ 労働時間以外の負荷要因を踏まえて
- ⑳ 労働時間の状況に着目して

〔問 1〕

- A ⑰ 労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して
(最判H21. 12. 18)／労働経済・厚生労働白書まとめ第4部P17▼
- B ⑯ 林業 (最判H21. 12. 18)／労働経済・厚生労働白書まとめ第4部P17▼
- C ⑩ 年少者 (最判H21. 12. 18)／労働経済・厚生労働白書まとめ第4部P17▼
- D ② 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者
(労働安全衛生法3条)／P7 社労士2 4P3▼**改正**
- E ⑧ 都道府県労働局長 (労働安全衛生法67条)／P107 社労士2 4P41▼

労働者災害補償保険法

〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 二次健康診断等給付を受けようとする者は、労働者の氏名、生年月日及び住所、事業の名称及び事業場の所在地など所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする A に提出しなければならない。
- 2 二次健康診断等給付の請求は、 B に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 3 中小事業主が特別加入する際の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最低額は C である。
- 4 「労働者災害補償保険法（以下「法」という。）に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、 D によるのが相当である。けだし、法12条の4は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し（1項）、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め（2項）、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが E 趣旨を明らかにしている」とするのが最高裁判所の判例である。

選択肢

- ① 2,000円 ② 2,500円
- ③ 3,000円 ④ 3,500円
- ⑤ 一次健康診断の結果を了知し得る日から3か月以内
- ⑥ 一次健康診断の結果を了知し得る日から1年以内
- ⑦ 一次健康診断を受けた日から3か月以内
- ⑧ 一次健康診断を受けた日から1年以内
- ⑨ 必ずしも相互補完の関係には立たず、その調整を図るべき
- ⑩ 健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長
- ⑪ 健診給付病院等を経由して所轄労働基準監督署長
- ⑫ 指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長
- ⑬ 指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長
- ⑭ 相互補完性を有するものではなく、損益相殺的な調整を図るべきではない
- ⑮ 相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない
- ⑯ 二重填補の関係にあり、同一の事由による相互補完を認めるものではない
- ⑰ 右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除し、さらに過失割合を乗じる方法
- ⑱ 右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法
- ⑲ 右損害の額から右保険給付の価額を控除し、その残額から過失割合による減額をする方法
- ⑳ 右損害の額につき過失割合による減額をしない方法

〔問 2〕

- A ⑩ 健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長
(則18条の19) / P92 社労士 2 4 P45 ▼
- B ⑦ 一次健康診断を受けた日から3か月以内
(則18条の19) / P92 社労士 2 4 P45 ▼
- C ④ 3,500円
(則46条の20) / P154 社労士 2 4 P75 ▼
- D ⑱ 右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を
控除する方法 (最判H1. 4. 11) / 労働経済・厚生労働白書まとめ第4部P29 ▼
- E ⑮ 相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものでは
ない (最判H1. 4. 11) / 労働経済・厚生労働白書まとめ第4部P29・30 ▼

雇用保険法

〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 教育訓練休暇給付金は、受給期間における教育訓練休暇取得の認定を受けた日について、所定給付日数を上限に支給する。教育訓練休暇給付金の所定給付日数は、教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする一般被保険者の教育訓練休暇開始日の前日における被保険者であった期間（算定基礎期間）に基づき決定され、算定基礎期間が20年以上の場合の所定給付日数は A である。
- 2 教育訓練休暇取得の認定は、当該教育訓練休暇給付金支給対象者の住居所管轄安定所の長が、教育訓練休暇給付金支給対象者が B における対象教育訓練休暇を取得した各日について行う。
- 3 教育訓練休暇給付金に係る教育訓練期間中及び教育訓練休暇を終了した日から起算して C に倒産・解雇等により離職した者（特定受給資格者に該当する者）は、特定教育訓練休暇給付金受給者として特例的に基本手当の支給を受けることができる。また、 D については、暫定措置として、 E までの間、特定教育訓練休暇給付金受給者とみなされ、一定の要件を満たす場合には、特例的に基本手当の支給を受けることができる。

選択肢

- ① 90日 ② 120日 ③ 150日 ④ 200日
- ⑤ 3か月以内 ⑥ 6か月以内 ⑦ 10か月以内
- ⑧ 1年以内
- ⑨ 教育訓練休暇開始日から起算して15日に1回ずつ、直前の15日
- ⑩ 教育訓練休暇開始日から起算して28日に1回ずつ、直前の28日
- ⑪ 教育訓練休暇開始日から起算して30日に1回ずつ、直前の30日
- ⑫ 教育訓練休暇開始日の翌日から起算して1か月に1回、直前の月
- ⑬ 高年齢受給資格者 ⑭ 特定理由離職者
- ⑮ 特定理由離職者（期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと（その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。）に該当する者に限る。）
- ⑯ 令和9年3月末 ⑰ 令和9年9月末
- ⑱ 令和12年3月末 ⑲ 令和12年9月末

〔問 3〕

- A ③ 150日 (行政手引56714) / P149 社労士2 4 P81 ▼ **改正**
- B ⑪ 教育訓練休暇開始日から起算して30日に1回ずつ、直前の30日
(行政手引56721) / P148 社労士2 4 P81 ▼ **改正**
- C ⑥ 6か月以内 (行政手引56731) / P152 社労士2 4 P82 ▼ **改正**
- D ⑮ 特定理由離職者（期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと（その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。）に該当する者に限る。）
(行政手引56731) / P152 社労士2 4 P82 ▼ **改正**
- E ⑰ 令和9年3月末 (行政手引56731) / P152 社労士2 4 P82 ▼ **改正**

労務管理その他の労働に関する一般常識

〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 「労働組合法7条2号は、使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを A として禁止するところ、使用者は、必要に応じてその主張の論拠を説明し、その裏付けとなる資料を提示するなどして、誠実に団体交渉に応ずべき義務(以下「誠実交渉義務」という。)を負い、この義務に違反することは、同号の A に該当するものと解される。そして、使用者が誠実交渉義務に違反した場合、労働者は、当該団体交渉に関し、使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができず、誠実な交渉を通じた労働条件等の獲得の機会を失い、 B が害されることとなるが、その後使用者が誠実に団体交渉に応ずるに至れば、このような侵害状態が除去、是正され得るものといえる。そうすると、使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする C (以下「誠実交渉命令」という。)を発することは、一般に、 D の裁量権の行使として、 C 制度の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、又は著しく不合理であって濫用にわたるものではないというべきである。ところで、団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には、誠実交渉命令を発しても、労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら、このような場合であっても、使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは、その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから、誠実交

渉命令を発することは、A によって発生した侵害状態を除去、
 是正し、B の迅速な回復、確保を図ることに資するものという
 べきである。そうすると、合意の成立する見込みがないことをもって、
 誠実交渉命令を発することが直ちにC 制度の本来の趣旨、目的
 に由来する限界を逸脱するということはできない。」とするのが最高裁判
 所の判例である。

2 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針によれば、「派遣元事業主は、
 紹介予定派遣を行うに当たっては、E を超えて、同一の派遣労
 働者の労働者派遣を行わないこと」とされている。

選択肢

A	① 争議行為 ② 特定行為 ③ 不当労働行為 ④ 労働争議
B	① 集团的労働条件の画一的処理 ② 集团的、組織的な法律関係（ないし権利義務関係） ③ 正常な集团的労使関係秩序 ④ 労使関係の信頼
C	① 委任命令 ② 救済命令 ③ 指揮命令 ④ 執行命令
D	① 厚生労働大臣 ② 都道府県労働局長 ③ 紛争調整委員会 ④ 労働委員会
E	① 3か月 ② 6か月 ③ 1年 ④ 3年

〔問 4〕

A ③ 不当労働行為 (最判 R4. 3. 18) /P-▼

B ③ 正常な集団的労使関係秩序 (最判 R4. 3. 18) /P-▼

C ② 救済命令 (最判 R4. 3. 18) /P-▼

D ④ 労働委員会 (最判 R4. 3. 18) /P-▼

E ② 6 か月

(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針) /P86▼ 社労士 2 4 P34▼

社会保険に関する一般常識

〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 介護保険法第27条において、要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請しなければならない。
- 2 介護保険法第27条において、上記1の申請を受けた市町村は、
 A をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境などについての調査をさせるものとする。
- 3 介護保険法第27条において、市町村は、上記2の調査の結果、主治の医師の意見等の事項を B に通知し、審査及び判定を求めるものとする。そして、 B は、厚生労働大臣が定める基準に従い、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
- 4 介護保険法第15条において、 B の委員は、 C のうちから、市町村長が任命する。
- 5 令和5年度介護保険事業状況報告において、認定者を要介護（要支援）状態区分別にみると、軽度（要支援1～要介護2）の認定者が
 D を占めている。
- 6 令和5年度介護保険事業状況報告において、第1号被保険者に占める認定者の割合（年度末現在）は、全国平均で E となっている。

選択肢

- ① 5.4% ② 19.4% ③ 30.5% ④ 39.9%
 ⑤ 約35.0% ⑥ 約42.3% ⑦ 約66.0% ⑧ 約82.1%
 ⑨ 介護支援専門員 ⑩ 介護認定審査会
 ⑪ 介護保険審査会
 ⑫ 介護保険制度を運用する能力を有する者 ⑬ 介護保険専門官
 ⑭ 社会保障審議会 ⑮ 社会保障に関する学識経験を有する者
 ⑯ 地域包括支援センター ⑰ 当該職員 ⑱ 保険医
 ⑲ 要介護者等の支援をする能力を有する者
 ⑳ 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

〔問 5〕

- A ⑰ 当該職員 (介護保険法27条)／P55 社労士2 4P26▼
 B ⑩ 介護認定審査会 (介護保険法27条)／P55 社労士2 4P26▼
 C ⑳ 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者
 (介護保険法15条)／P56 社労士2 4P26▼
 D ⑦ 約66.0% (令和5年度介護保険事業状況報告)
 ／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P49▼
 E ② 19.4% (令和5年度介護保険事業状況報告)
 ／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P49▼

健康保険法

〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 A 療養とは、厚生労働大臣が定める B を用いた療養その他の療養であつて、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から A を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。
- 2 C 療養とは、被保険者の C に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう。
- 3 C 療養には、下記のものがある。
- (1) 病床数が D の病院について受けた初診（他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。）
- (2) 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が E を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護（別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。）

選択肢

- | | | | |
|----------|---------|-----------|---------|
| ① 180以上 | ② 180日 | ③ 200以上 | ④ 200日 |
| ⑤ 230日 | ⑥ 260以上 | ⑦ 260日 | ⑧ 300以上 |
| ⑨ 革新的技術 | ⑩ 患者申出 | ⑪ 高度の医療技術 | |
| ⑫ 混合 | ⑬ 最先端 | ⑭ 最先端技術 | ⑮ 先進 |
| ⑯ 先進医療技術 | | ⑰ 選定 | |
| ⑱ 治験 | ⑲ 評価 | ⑳ 保険外 | |

〔問 6〕

- A ⑱ 評価 (法63条) / P98 社労士2 4 P59 ▼
- B ⑪ 高度の医療技術 (法63条) / P98 社労士2 4 P59 ▼
- C ⑰ 選定 (法63条) / P99 社労士2 4 P59 ▼
- D ③ 200以上 (H18. 9. 12厚労告495) / P123 社労士2 4 P60 ▼
- E ② 180日 (H18. 9. 12厚労告495) / P123 社労士2 4 P60 ▼

厚生年金保険法

〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 法第78条の2（いわゆる合意分割）における、標準報酬の改定又は決定の請求（標準報酬改定請求）について、 A は、当事者（ B をいう。）の合意によって定めるものであるが、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、 C は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき A を定めることができる。
- 2 上記1における、請求すべき A は、 A の範囲内で定められなければならない。例えば、対象期間における当事者の一方の標準報酬総額が7,000万円、他方の標準報酬総額が3,000万円である場合、 A は、 D の範囲内で定める必要がある。
- 3 法第31条の2において、実施機関は、厚生年金保険制度に対する E ため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

選択肢

- ① 30%以上70%以下 ② 30%を超え50%以下 ③ 30%を超え70%以下
 ④ 30%以上50%以下 ⑤ 按分率 ⑥ 按分割合
 ⑦ 改定率 ⑧ 改定割合 ⑨ 家庭裁判所
 ⑩ 国民の理解を確立させ、及びその信頼を回復する
 ⑪ 国民の理解を確立させ、及びその信頼を向上させる
 ⑫ 国民の理解を増進させ、及びその信頼を回復する
 ⑬ 国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
 ⑭ 第1号改定者及び第2号改定者
 ⑮ 第1号請求者及び第2号請求者 ⑯ 地方厚生局
 ⑰ 地方裁判所 ⑱ 特定請求者及び被扶養請求者
 ⑲ 特定被保険者及び被扶養配偶者 ⑳ 年金事務所

〔問 7〕

- A ⑥ 按分割合 (法78条の2) / P174 社労士2 4 P85▼
 B ⑭ 第1号改定者及び第2号改定者 (法78条の2) / P170・174 社労士2 4 P84・85▼
 C ⑨ 家庭裁判所 (法78条の2) / P174 社労士2 4 P85▼
 D ② 30%を超え50%以下 (法78条の3) / P174 社労士2 4 P85▼
 E ⑬ 国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させる (法31条の2) / P221 社労士2 4 P98▼

国民年金法

〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 被保険者は、出産の予定日（厚生労働省令で定める場合にあっては、
出産の日。）の属する月（以下「出産予定月」）の A （多胎妊
娠の場合においては、 B ）から出産予定月の C まで
の期間に係る保険料は、納付することを要しない。
- 2 上記1の規定による届出は、 D 行うことができる。
- 3 令和5年国民年金被保険者実態調査によると、上記1の産前産後期間
の保険料の免除制度に関する周知度は E となっており、前回よ
り高くなっている。

選択肢

- | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|---------|
| ① 6.9% | ② 17.3% | ③ 25.9% | ④ 32.8% |
| ⑤ 1週間前 | ⑥ 2か月前 | ⑦ 2週間前 | ⑧ 3か月後 |
| ⑨ 3か月前 | ⑩ 3週間前 | ⑪ 4か月後 | ⑫ 4か月前 |
| ⑬ 5か月前 | ⑭ 出産の予定日の3か月前から | | |
| ⑮ 出産の予定日の6か月前から | | | |
| ⑯ 出産日後から1か月经過した月から | | | |
| ⑰ 出産日後から2か月经過した月から | | ⑱ 前月 | |
| ⑲ 翌月 | ⑳ 翌々月 | | |

〔問 8〕

- A ⑮ 前月 (法88条の2) /P50 社労士2 4 P22▼
- B ⑨ 3か月前 (法88条の2) /P50 社労士2 4 P22▼
- C ⑳ 翌々月 (法88条の2) /P50 社労士2 4 P22▼
- D ⑮ 出産の予定日の6か月前から (則73条の7) /P50 社労士2 4 P22▼
- E ② 17.3% (令和5年国民年金被保険者実態調査) /P-▼

択一式試験問題 解答・解説

労働基準法及び労働安全衛生法

—問1～問7：労働基準法、問8～問10：労働安全衛生法—

〔問 1〕正解 C

A × S22.9.13発基17/P14 社労士24P-▼

労働基準法第1条の規定は、労働基準法の基本理念と労働契約における労働条件のあるべき姿をうたったものであるが、法的効力としては労働関係の当事者に対する基本的な訓示規定にとどまるので、本条違反について罰則はない。

B × S23.7.13基発1016/P- 社労士24P-▼

労働基準法第2条は、労働条件の決定及びこれに伴う両当事者の義務に関する一般的原則を宣言する規定であるにとどまり、監督機関は当該「一般的原則を具体的に適用すべき責務を負う機関ではない」ので、労働協約、就業規則又は労働契約の履行に関する争いについては、それが「労働基準法各本条の規定に抵触するものでない限り、監督権行使に類する積極的な措置をなすべきものではない」。

C ○ 法3条/P- 社労士24P-▼

記述の通り正しい。

D × H24.12.20基発1220第4号/P16 社労士24P6▼

本肢の取扱い、労働基準法第4条に「違反する」。

E × 法6条/P19 社労士24P7▼

本肢の場合、労働基準法第6条に「違反する」。

〔問 2〕正解 C

- A ○ S22.9.13発基17/P52 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

- B ○ S61.6.6基発333/P46 社労士2 4P20▼

記述の通り正しい。

- C × 法24条/P- 社労士2 4P-▼

賃金の支払期日を変更することは、適法に就業規則等を変更する限り、「本条違反とはならない」。

- D ○ 法26条/P57 社労士2 4P22▼

記述の通り正しい。

- E ○ S36.5.16 35基収7006/P- 社労士2 4P-▼

本肢の乗務日当は、一種の特殊作業手当とみるべきものであり、労働基準法第11条に規定する賃金と認められる。

〔問 3〕正解 B ニつ

ア × 法15条／P29 社労士 2 4 P12 ▼

使用者は、「労働契約の締結に際し」、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

イ × S23. 7. 27基収2622／P89 社労士 2 4 P36 ▼

本肢の場合であっても法第36条の協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない。

ウ ○ S61. 6. 6基発333／P- 社労士 2 4 P- ▼

記述の通り正しい。

エ ○ H15. 10. 22基発1022001／P187 社労士 2 4 P- ▼

なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある。

オ × 法23条／P190 社労士 2 4 P77 ▼

本肢の退職とは、自己都合退職のみでなく、労働契約関係が終了した場合をいうため、「解雇の場合も含まれる」。

〔問 4〕正解 A

A × R1.7.1基発0701第9号／P- 社労士2 4P-▼

本肢の研鑽に係る時間は「労働時間に該当する」。

B ○ H16.8.27基発0827001／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

C ○ 法32条の2、S23.7.15基発1690／P76 社労士2 4P30▼

記述の通り正しい。

D ○ S63.1.1基発1号／P- 社労士2 4P-▼

本肢の取扱いは、清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、労働基準法第24条に違反する。

E ○ S26.10.11基発696／P89 社労士2 4P36▼

記述の通り正しい。

〔問 5〕正解 A

A ○ 法39条／P143 社労士 2 4 P58▼

年次有給休暇の利用目的は労働者の自由であることより、本肢の記述は正しい。

B × S23. 3. 31基発513／P- 社労士 2 4 P-▼

本肢の労働基準法第39条で定められた有給休暇日数を超える日数分については、買上げをしても「同条違反とはならない」。

C × S63. 3. 14基発150／P128 社労士 2 4 P56▼

本肢の場合、実質的に労働関係が継続している限り「勤務年数を通算する」。

D × 法39条／P- 社労士 2 4 P-▼

出勤率の算定は、労働日を単位として判断することとされ、本肢のような遅刻又は早退をした日についても「出勤したものとして取り扱う」。

E × H21. 5. 29基発0529001／P- 社労士 2 4 P-▼

年次有給休暇の時季変更権に関して、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであり、あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等の制限は「認められない」。

〔問 6〕正解 E

- A ○ S23. 5. 14基発769／P- 社労士 2 4 P-▼

任意に退職を申し出ない限り、解雇の手続きはとるべきものとされる。

- B ○ 最判 H27. 6. 8／P181 社労士 2 4 P75▼

記述の通り正しい。

- C ○ S23. 10. 18基収3102／P185 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

- D ○ 法20条／P183 社労士 2 4 P75▼

記述の通り正しい。

- E × S24. 7. 2基収2089／P- 社労士 2 4 P-▼

本肢の即時解雇は「有効である」。

〔問 7〕正解 B

- A ○ 法106条／P204 社労士 2 4 P78▼

労働基準法第106条では、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定、労使委員会の決議の周知が使用者に義務付けられている。

- B × 法107条／P204 社労士 2 4 P79▼

労働者名簿は「各事業場ごとに」調製しなければならない。

- C ○ 法109条／P206 社労士 2 4 P79▼

なお、本肢の5年間とあるのは、当分の間3年間とされている。

- D ○ 法115条、附則143条／P208 社労士 2 4 P81▼

当分の間、労働基準法の規定による退職手当の請求権はこれを行行使することができる時から5年間、賃金（退職手当を除く。）の請求権はこれを行行使することができる時から3年間、災害補償その他の請求権（賃金の請求権を除く。）はこれを行行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

- E ○ S54.4.2基発153／P5 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 8〕正解 E

A ○ 法9条／P- 社労士2 4P-▼**改正**

記述の通り正しい。

B ○ 法38条／P- 社労士2 4P-▼**改正**

記述の通り正しい。

C ○ 法57条の2／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

D ○ 法100条／P- 社労士2 4P-▼**改正**

記述の通り正しい。

E × 法6条／P8 社労士2 4P4▼

労働災害防止計画の策定主体は、「厚生労働大臣」である。

〔問 9〕正解 A

A ○ R7. 5. 20基発0520第6号／法改正まとめ P16 社労士 2 4P-▼**改正**

記述の通り正しい。

B × R7. 5. 20基発0520第6号／法改正まとめ P16 社労士 2 4P-▼**改正**

暑熱な場所とは、湿球黒球温度（WBGT）が28度以上又は気温が31度以上の場所をいい、「必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む」。

C × R7. 5. 20基発0520第6号／法改正まとめ P16 社労士 2 4P-▼**改正**

暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業とは、暑熱な場所において「継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」をいう。

D × 則617条／P- 社労士 2 4P-▼

事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を「備えなければならない」。

E × 法22条、119条／P- 社労士 2 4P-▼**改正**

労働安全衛生法第22条に規定する健康障害を防止するための措置を講じなかった場合、「6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられる。

〔問 10〕正解 A

A × 法14条／P43 社労士2 4P16▼

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについて、「当該作業の区分に応じて、作業場所を単位」として作業主任者を選任しなければならない。

B ○ 法14条、令6条／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

C ○ 法14条、令6条／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

D ○ 法14条／P44 社労士2 4P16▼

記述の通り正しい。

E ○ 則18条／P44 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

労働者災害補償保険法

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)

－問1～問7：労災保険法、問8～問10：労働保険徴収法－

〔問 1〕正解 C

A × 法16条の3、別表1、S40法附則43条／P75 社労士2 4 P37▼

若年停止者である母は、年金額の計算の基礎となる遺族とならないので、年金額の計算の基礎となる遺族は「3人」となり、本肢の場合の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の「223日分」である。

B × 法38条／P166 社労士2 4 P79▼

「保険給付」に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

C ○ 則附則33項／P83 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

D × R2.8.21基発0821第1号／P154 社労士2 4 P-▼

本肢の場合、特別加入者としての給付基礎日額相当部分については、自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が「適用されない」ものとして算定する。

E × R2.8.21基発0821第1号／P- 社労士2 4 P-▼

本肢の場合、死亡した労働者の個人番号は「記載しない」。

〔問 2〕正解 E (アとオ)

ア ○ S36. 10. 10 基収 5037/P- 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

イ × S24. 12. 28 基災収 4173/P15 社労士 2 4 P7▼

本肢の場合、労働者が休憩中に飲料水を汲みに行った際に起きた災害であり、休憩時間中になされた生理的必要行為（飲料水を汲みに行く行為）に起因して災害が発生したことから、業務に付随する行為とみるのが相当であり、業務災害とされた。

ウ × S23. 9. 28 基災発 176/P- 社労士 2 4 P-▼

本肢の場合、他人の暴行による負傷であるが、Aが行った勤労課係長としての立場から、作業員の不心得を注意する行為は、業務上必要な行為であり、当該暴行による負傷と業務との間に相当因果関係が認められるので、業務災害とされた。

エ × S23.1.7基災発29/P16 社労士24P7▼

本肢の場合、事業場施設の不備及び欠陥に起因して災害が発生し、業務起因性が認められるものであったため、業務災害とされた。

オ ○ S37.8.3基収4070/P- 社労士24P-▼

記述の通り正しい。

〔問 3〕正解 C

A ○ 法9条／P38 社労士2 4 P54▼

記述の通り正しい。

B ○ 法8条の5／P108 社労士2 4 P53▼

記述の通り正しい。

C × 法13条／P39 社労士2 4 P20▼

療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、「⑥移送」であって、政府が必要と認めるものとする。

D ○ 則38条／P132 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

E ○ 法附則58条／P66 社労士2 4 P33▼

記述の通り正しい。

〔問 4〕正解 C 三つ

ア × R2.8.21基発0821第1号/P- 社労士2 4P-▼

複数事業労働者の業務災害として認定する場合は、業務災害の認定があったことをもって複数業務要因災害に関する保険給付の請求が、請求時点に遡及して消滅したものとし、複数業務要因災害に関する保険給付の不支給決定及び請求人に対する不支給決定通知は行わないものとする。これに対し、業務災害の不支給を決定する場合は複数業務要因災害として認定できるか否かにかかわらず、その決定を行うとともに、請求人に対して不支給決定通知を行うことになる。

イ ○ 支給金則4条/P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

ウ ○ 則14条の4、S41.10.22基発1108/P74 社労士2 4P37▼

記述の通り正しい。

エ ○ 則11条／P- 社労士 2 4P-▼

記述の通り正しい。

オ × 則11条の 2／P42 社労士 2 4P21▼

療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とする。

〔問 5〕正解 C

A × R5.2.17基補発0217第2号/P- 社労士 2 4 P-▼

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、「業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として」労災保険給付の対象となる。

B × 則22条/P163 社労士 2 4 P-▼

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、「保険給付を受けるべき者」は、その事実、第三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨）並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

C ○ 則19条の2/P162 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

D × R4.3.31基発0331第27号/P- 社労士 2 4 P-▼

労災就学援護費に係る在学者等（一定の者を除く。）が直系血族又は直系姻族「以外」の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者も含む。）となったときに該当するに至ったときは、その該当する月の翌月以降、当該在学者等に係る労災就学援護費の支給を行わない。

E × R4.3.31基発0331第27号/P- 社労士 2 4 P-▼

本肢の期間について、労災就学援護費は「支給を行わない」。

〔問 6〕正解 C

A × 支給金則13条／P142 社労士 2 4 P66 ▼

本肢の場合、遺族特別年金は支給停止されない。

B × R5. 9. 1基発0901第2号／P205 社労士 2 4 P- ▼

本肢の場合、行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように、行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素と「なり得る」。

C ○ R5. 9. 1基発0901第2号／P203 社労士 2 4 P- ▼

記述の通り正しい。

D × S24. 7. 22基収2303／P40 社労士 2 4 P- ▼

労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償給付の範囲には「属さない」。

E × 法35条、則46条の22の2／P153 社労士 2 4 P75 ▼

本肢の者は、通勤災害に関する労災保険の適用がない。

〔問 7〕正解 E

- A ○ S43. 3. 9基発114／P129 社労士 2 4 P61 ▼

記述の通り正しい。

- B ○ 則21条／P161 社労士 2 4 P77 ▼

記述の通り正しい。

- C ○ 則20条の 3／P- 社労士 2 4 P- ▼

記述の通り正しい。

- D ○ 則23条の 2／P164 社労士 2 4 P78 ▼

記述の通り正しい。

- E × 則14条、別表 1／P- 社労士 2 4 P- ▼

障害等級が 8 級以下である場合において、各身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が、併合により繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、支給する障害補償給付は、当該合算額による。本肢の場合、併合により繰り上げた障害等級 8 級の障害補償一時金(給付基礎日額503日分)ではなく、「障害等級 9 級の給付基礎日額391日分と障害等級13級の給付基礎日額101日分の合計である給付基礎日額492日分」が障害等級 8 級の障害補償一時金として支給される。

〔問 8〕正解 D 四つ

ア ○ 則79条／P121 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

イ ○ 法23条／P85 社労士2 4P43▼

記述の通り正しい。

ウ ○ 則44条／P85 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

エ × 法21条の2、則38条の4／P83 社労士2 4P-▼

労働保険料の口座振替による納付制度は、継続事業（一括有期事業を含む。）のみならず、単独有期事業も対象となっている。

オ ○ 則38条の3／P84 社労士2 4P41▼

記述の通り正しい。

〔問 9〕正解 C

A × 則28条／P74 社労士 2 4 P36▼

本肢の場合、概算保険料について延納が認められている有期事業（一括有期事業を除く。）は、労働保険事務組合に事務処理委託する場合でも、納付期限は延長されない。したがって、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、3月31日とされる。

B × 法35条／P111 社労士 2 4 P54▼

本肢の場合、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるため、その限度で、当該労働保険事務組合は、政府に対して延滞金の納付の責任を負う。

C ○ 法26条、則57条／P94 社労士 2 4 P47▼

記述の通り正しい。

D × S55.9.25労徴発49／P118 社労士 2 4 P58▼

本肢の確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の「翌日」となる。

E × 法26条／P95 社労士 2 4 P47▼

本肢の場合、「申し出ることができる」である。なお、特例納付保険料については、任意納付であることを踏まえ、申出により当事者が意思表示をすることで、新たな債権を発生させる取扱いとしている。

〔問 10〕正解 B

A × 法25条／P92 社労士2 4P45▼

本肢の場合、決定された印紙保険料の額（その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）の「100分の25」に相当する額の追徴金を徴収する。

B ○ 則42条／P87 社労士2 4P43▼

記述の通り正しい。

C × S40.11.1基発1454／P67 社労士2 4P33▼

本肢の場合、特別加入した中小事業主等も「含める」。

D × 法12条の2、則20条の6、別表3の3／P71 社労士2 4P34▼

労働保険徴収法第12条の2に定める中小企業に係る特例メリット制の適用を受けた場合、その事業の労災保険率「から非業務災害率を減じた率」を100分の45の範囲内で増減させた率「に非業務災害率を加えた率」が、当該継続事業の労災保険率となる。

E × 則72条／P119 社労士2 4P58▼

本肢の場合、「3年間」ではなく「4年間」である。

雇用保険法

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)

－問 1～問 7：雇用保険法、問 8～問10：労働保険徴収法－

〔問 1〕正解 C

A ○ 法60条の 3、行政手引56713／P147 社労士 2 4 P80 ▼**改正**

記述の通り正しい。

B ○ 法60条の 3、行政手引56714／P149 社労士 2 4 P81 ▼**改正**

記述の通り正しい。

C × 行政手引56724／P- 社労士 2 4 P- ▼**改正**

教育訓練休暇給付金の支給単位は「時間単位ではなく日単位」であることから、労働等により収入を得た場合には「その日単位」で不認定・不支給となるのであって、「労働等に伴う収入により減額の調整を行うことはない」。

D ○ 行政手引56728／P- 社労士 2 4 P- ▼**改正**

記述の通り正しい。

E ○ 行政手引56742／P- 社労士 2 4 P- ▼**改正**

記述の通り正しい。

〔問 2〕正解 E

A × 法66条／P214 社労士2 4P114▼**改正**

「教育訓練支援給付金」の給付に要する費用については、国庫の負担の対象とはならない。

B × 法66条／P214 社労士2 4P114▼

日雇労働求職者給付金の給付に要する費用については、その「3分の1」を国庫が負担するものとされている。

C × 法66条／P214 社労士2 4P114▼

育児時短就業給付金の給付に要する費用については、国庫の負担の対象とはならない。

D × 法66条／P214 社労士2 4P114▼

介護休業給付金の給付に要する費用については、その「8分の1」を国庫が負担するものとされている。

E ○ 法66条／P214 社労士2 4P114▼

記述の通り正しい。

〔問 3〕正解 D

- A ○ 行政手引20605/P- 社労士 2 4 P-▼

なお、この場合、被保険者が結果的に従前の就業条件に復帰しないことが明らかになったときは、当該明らかとなった時点で、被保険者資格を喪失させる。

- B ○ 行政手引20601/P- 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

- C ○ 行政手引20606/P- 社労士 2 4 P-▼

なお、次の a から d のいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

- a 労働者が以後同一派遣元において 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
- b 事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時まで、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合（労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く。）
- c 最後の雇用契約期間の終了日から 1 か月程度以内に 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合（一定の場合を除く。）
- d 労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合

- D × 行政手引22354/P- 社労士 2 4 P-▼

本肢の場合、移転「後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。

- E ○ 行政手引22101/P- 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 4〕正解 B

A ○ 法22条／P61 社労士2 4 P28▼**改正**

記述の通り正しい。

B × 則31条の4／P68 社労士2 4 P31▼

本肢の場合、再就職手当の支給を受けていることから、本特例の対象から除かれる。

C ○ 則35条／P57 社労士2 4 P32▼

記述の通り正しい。

D ○ 行政手引52374／P- 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

E ○ 行政手引50451／P- 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 5〕正解 E

A × 行政手引57101/P- 社労士 2 4 P-▼

再就職手当の額の計算に当たり、支給残日数の判断は、就職日の「前日」までの期間の失業の認定を行った上で行うこととする。

B × 行政手引57262/P- 社労士 2 4 P-▼

6か月以上雇用された後であれば、支給申請時に既に離職していたとしても支給要件を満たすものとされている。

C × 行政手引57264/P113 社労士 2 4 P61▼

本肢の「10分の3」について、正しくは「10分の2」である。

D × 法56条の3、則83条の6/P117 社労士 2 4 P62▼

本肢の「60」について、正しくは「45」である。

E ○ 則90条/P119 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 6〕正解 A

A × 行政手引56727／P179 社労士2 4P93▼**改正**

本肢については、育児休業給付金の受給資格の要件となるみなし被保険者期間の算定対象に「含まれる」。

B ○ 行政手引59531／P190 社労士2 4P107▼

記述の通り正しい。

C ○ 行政手引59631／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

D ○ 行政手引60003／P193 社労士2 4 P98▼

記述の通り正しい。

E ○ 法61条の9／P191 社労士2 4 P105▼

なお、著しい貧困などのやむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。

〔問 7〕正解 C

A × 法74条／P229 社労士2 4 P120▼

失業等給付等の支給を受ける権利、失業等給付等の返還を受ける権利及び不正受給に係る納付金を徴収する権利は、これらを「行使することができる時」から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

B × 則71条／P99 社労士2 4 P53▼

本肢の「10日以内」について、正しくは「5日以内」である。

C ○ 法49条／P102 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

D × 法69条／P229 社労士2 4 P-▼

雇用二事業（雇用安定事業及び能力開発事業）に関する処分について不服がある者は、雇用保険法に基づく雇用保険審査官に対して審査請求をすることはできず、行政不服審査法に基づき審査請求等を行うことができる。

E × 法40条／P95 社労士2 4 P50▼

本肢の場合、特例一時金については「減額されない」。

〔問 8〕正解 E

A × 法15条／P50 社労士2 4P23▼

本肢の「4月10日」について、正しくは「4月20日」である。

B × 則16条／P36 社労士2 4P-▼

本肢の「1000分の47」について、正しくは「1000分の42」である。

C × 法2条、11条／P3・34 社労士2 4P3・17▼

臨時に支払われる賃金も賃金に該当するので、本肢の賃金総額に算入される。

D × 法11条、S25.2.16基発127／P5・34 社労士2 4P3・17▼

本肢については、賃金総額に「含まれない」。

E ○ 法8条、則7条／P27 社労士2 4P14▼

記述の通り正しい。

〔問 9〕正解 B

A ○ S51. 3. 31労徴発12／P- 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

B × S32. 10. 18基収5970の2／P5 社労士 2 4 P3▼

本肢の手当は、賃金と認められる。

C ○ S24. 6. 14基災収3850／P5 社労士 2 4 P3▼

記述の通り正しい。

D ○ S39. 5. 21基収3343／P5 社労士 2 4 P3▼

記述の通り正しい。

E ○ S28. 3. 20基発137／P- 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 10〕正解 A

A × 法17条、則38条／P53 社労士 2 4 P25▼

本肢の場合、「納付書」によって納付しなければならない。

B ○ 則34条／P62 社労士 2 4 P29▼

記述の通り正しい。

C ○ 法 7 条、S40. 7. 31基発901／P26 社労士 2 4 P14▼

記述の通り正しい。

D ○ S24. 10. 5基災収5178／P60 社労士 2 4 P28▼

記述の通り正しい。

E ○ 則36条／P64 社労士 2 4 P30▼

記述の通り正しい。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

〔問 1〕正解 C

A × 令和7年労働組合基礎調査

／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P42▼

令和7(2025)年6月30日現在のパートタイム労働者の労働組合員数（単位労働組合）は149万4千人となっており、全労働組合員数に占める割合は「15.1%」で、前年より0.2ポイントの上昇となっている。

B × 令和7年労働組合基礎調査／P-▼

対前年差をみると、減少幅がもっとも大きかった産業は、『「教育、学習支援業」』2万人の減少となっている。

C ○ 令和6年労使コミュニケーション調査／P-▼

記述の通り正しい。

D × 令和6年労使コミュニケーション調査／P-▼

「職場懇談会がある」事業所の割合は49.9%となっており、令和5年1年間に開催された職場懇談会における話し合い事項（複数回答）をみると、『「日常業務の改善・運営に関すること」』85.9%が最も多くなっている。

E × 令和6年労使コミュニケーション調査

／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P44▼

労働者が労使コミュニケーションを重視する内容（複数回答）についてみると、『「職場の人間関係」』66.0%が最も多くなっている。

〔問 2〕正解 D

A ○ 令和6年雇用動向調査／P-▼

なお、離職者数は「卸売業、小売業」が1,427.0千人と最も多く、次いで「医療、福祉」1,135.4千人、「宿泊業、飲食サービス業」1,070.8千人の順となっている。

B ○ 令和6年雇用動向調査／P-▼

記述の通り正しい。

C ○ 令和6年雇用動向調査／P-▼

なお、女性は「その他の個人的理由」24.3%を除くと「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」12.8%が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」11.7%となっている。

D × 令和6年雇用動向調査

／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P16▼

令和6年1年間の転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金と比べ『「増加」した割合は40.5%、「減少」した割合は29.4%』、「変わらない」の割合は28.4%となっている。

E ○ 令和6年雇用動向調査／P-▼

記述の通り正しい。

〔問 3〕正解 D

A × 令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査／P-▼

3年前（令和3年）と比べた正社員数の変化をみると、正社員数が『「減った」とする事業所割合が29.6%』となっており、「増えた」が21.2%、『「変わらない」が46.8%』となっている。

B × 令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査

／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P41▼

3年前（令和3年）と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所における正社員以外の就業形態（複数回答）をみると、『「パートタイム労働者」とする事業所割合が66.2%と最も高く』、次いで「嘱託社員（再雇用者）」の22.4%、『「派遣労働者（受け入れ）」の12.2%』となっている。

C × 令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査

／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P41▼

正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由（複数回答）をみると、『「正社員を確保できないため」とする事業所割合が41.0%と最も高く』、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」の31.6%、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」の29.1%、「高年齢者の再雇用対策のため」の28.9%となっている。

D ○ 令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査／P-▼

記述の通り正しい。

E × 令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査

／労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節 P41▼

正社員以外の労働者（出向社員を除く）について、現在の就業形態を選んだ理由（複数回答3つまで）をみると、『「自分の都合のよい時間に働けるから」とする労働者割合が40.1%と最も高く』、次いで「家庭の事情（家事・育児・介護等）と両立しやすいから」の26.4%、「家計の補助、学費等を得たいから」の24.9%、「通勤時間が短いから」の24.8%などとなっている。

〔問 4〕正解 D

- A ○ 最低賃金法12条／P32 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

- B ○ 高年齢者雇用安定法17条／P98 社労士2 4P-▼

なお、求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせる。

- C ○ 障害者雇用促進法施行規則36条の16／P109 社労士2 4P-▼

厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定（もにす認定）を行うことができる。

- D × 男女雇用機会均等法6条／P114 社労士2 4P44▼

「賃金」の差別禁止については、労働基準法第4条（男女同一賃金の原則）で規制をしている。

- E ○ 男女雇用機会均等法11条／P118 社労士2 4P46▼

記述の通り正しい。

〔問 5〕正解 D

A × S61.10.1庁保発40／P98 社労士2 4P44▼

本肢は、「事務代理」に関する記述である。

B × S61.10.1庁保発40／P98 社労士2 4P-▼

金銭の受領については、事務代理には「含まれない」。

C × 社会保険労務士法施行規則16条の4／P- 社労士2 4P-▼

社会保険労務士は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、「その内容を本人に通知しなければならない」。

D ○ 社会保険労務士法施行規則16条の5／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

E × 社会保険労務士法2条／P99 社労士2 4P45▼

紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、「かつ、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記を受けた特定社会保険労務士」に限り、行うことができる。

〔問 6〕正解 E

A × 国民健康保険法110条の2／P25 社労士2 4P-▼

保険料の賦課決定は、当該年度における「最初」の保険料の納期（国民健康保険法又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。）の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。

B × 国民健康保険法施行令29条の7／P12 社労士2 4P7▼**改正**

本肢について、「5万円」ではなく「3万円」である。

C × 国民健康保険法施行規則2条／P8 社労士2 4P-▼

本肢について、「10日以内」ではなく「14日以内」である。

D × 国民健康保険法72条の3の3／P11 社労士2 4P-▼

本肢について、繰入金の「2分の1」に相当する額を負担する。

E ○ 国民健康保険法87条／P17 社労士2 4P5▼

記述の通り正しい。

〔問 7〕正解 A

A × 高齢者医療確保法施行令18条／P38 社労士 2 4 P17▼**改正**

本肢について、「80万円」ではなく「85万円」である。なお、子ども・子育て支援納付金賦課額は、2万1千円を超えることはできない。

B ○ 高齢者医療確保法157条の2／P31 社労士 2 4 P14▼

記述の通り正しい。

C ○ 高齢者医療確保法10条／P31 社労士 2 4 P14▼

記述の通り正しい。

D ○ 介護保険法132条／P52 社労士 2 4 P23▼

なお、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

E ○ 介護保険法115条の46／P70 社労士 2 4 P29▼

記述の通り正しい。

〔問 8〕正解 D

A × 船員保険法31条／P80 社労士2 4P-▼

疾病任意継続被保険者には、出産手当金の支給は行われない。

B × 船員保険法35条／P- 社労士2 4P-▼

本肢について、遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。

C × 船員保険法122条／P82 社労士2 4P34▼

災害保健福祉保険料率は、「1000分の10から1000分の35」までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとする。

D ○ 児童手当法8条／P91 社労士2 4P40▼

記述の通り正しい。

E × 児童手当法17条／P91 社労士2 4P40▼

本肢について、「法務大臣」ではなく「最高裁判所長官」である。

〔問 9〕正解 C

- A ○ 確定給付企業年金法施行令46条の2、則84条の4／P131 社労士2 4P-▼
なお、資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。
- B ○ 確定給付企業年金法99条／P141 社労士2 4P-▼**改正**
記述の通り正しい。
- C × 確定給付企業年金法41条／P137 社労士2 4P58▼
本肢について、「5年」ではなく「3年」である。
- D ○ 確定拠出年金法12条／P148 社労士2 4P63▼
記述の通り正しい。
- E ○ 確定拠出年金法70条／P154 社労士2 4P65▼
記述の通り正しい。

〔問 10〕正解 A

A × 確定給付企業年金法施行令10条の2／P130 社労士2 4P-▼

確定給付企業年金法施行令において、2以上の事業主が共同して設立する企業年金基金（一定の要件に該当するものを除く。）における、事業主において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の「事業主の数の10分の1（当該事業主の数が500を超える場合にあっては50、当該事業主の数が30を下回る場合にあっては3）以上」とする。

B ○ 確定給付企業年金法76条／P138 社労士2 4P-▼

なお、企業年金基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、当該認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない。

C ○ 確定給付企業年金法37条／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

D ○ 確定拠出年金法18条／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

E ○ 確定拠出年金法25条／P160 社労士2 4P69▼

記述の通り正しい。

健康保険法

〔問 1〕正解 E

A × R5. 6. 27事務連絡／P48 社労士 2 4 P-▼

本肢の場合、標準報酬月額の変動を行う要件である「固定給の変動に該当するものとして取り扱われる」。

B × R5. 6. 27事務連絡／P- 社労士 2 4 P-▼

本肢の場合、「随時改定の対象となる」。

C × R5. 6. 27事務連絡／P- 社労士 2 4 P-▼

基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う。

① 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が「自宅」の場合

労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、報酬等には「含まれない」。

② 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が「事業所」とされている場合

当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として報酬等に「含まれる」。

D × R5. 6. 27事務連絡／P- 社労士 2 4 P-▼

在宅勤務・テレワークの導入に伴い、労働の対価として支払われる性質の在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定給の変動に該当し、「随時改定の対象となる」。

E ○ R5. 6. 27事務連絡／P- 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 2〕正解 C

A × R5.6.27事務連絡／P- 社労士24P-▼

超過勤務手当については、個々人や月々の稼働状況によって時間数が不確定であるため、単に時間の増減があった場合は随時改定の対象とはならないが、支給単価（支給割合）が変更となった場合は「随時改定の対象となる」。

B × R5.6.27事務連絡／P- 社労士24P-▼

減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、「随時改定の対象とはならない」。

C ○ R5.6.27事務連絡／P- 社労士24P-▼

記述の通り正しい。

D × R5.6.27事務連絡／P- 社労士24P-▼

夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱う。

① 夜勤勤務者が「月給」で給与の支払いを受けている場合

→ 各月の「暦日数」を支払基礎日数とする。

② 夜勤勤務者が「日給」で給与の支払いを受けている場合

→ 給与支払いの基礎となる「出勤回数」を支払基礎日数とする。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱う。

③ 夜勤勤務者が「時給」で給与の支払いを受けている場合

→ 「各月の総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数」を支払基礎日数とする。

E × R5.6.27事務連絡／P- 社労士24P-▼

各月の被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断する。

〔問 3〕正解 C

- A ○ R7. 10. 1事務連絡／P32 社労士 2 4 P15▼**改正**

記述の通り正しい。

- B ○ S52. 4. 6保発9・庁保発9、R7. 7. 4保発0704第1号／P31 社労士 2 4 P14▼**改正**

記述の通り正しい。

- C × S23. 11. 17保文発781／P- 社労士 2 4 P-▼

保険事故発生の当時は被扶養者に該当しない者であっても、保険事故発生後に扶養されている事実がある場合には、被扶養者として取り扱われ、「当該疾病につき給付が行われる」。

- D ○ H15. 10. 1保保発1001001／P39 社労士 2 4 P17▼

なお、事業主の都合により退職前に退職一時金として前払いするものは、退職金としての性質が認められ、報酬又は賞与に該当しない。

- E ○ 法160条／P76 社労士 2 4 P36▼

記述の通り正しい。

〔問 4〕正解 A

A ○ 法28条、令30条／P246 社労士 2 4 P121▼

なお、健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

ア 事業及び財産の現状

イ 財政の健全化の目標

ウ 上記イの目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出
の増減の見込額

B × 法附則 2 条／P249 社労士 2 4 P123▼**改正**

健康保険組合連合会によって行われる交付金の交付の事業は「健康保険組合」に対するものであり、全国健康保険協会に対して交付金の交付は行われない。

C × 法154条の 2／P64 社労士 2 4 P30▼

国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部を補助することができる」。

D × 法160条／P70・71 社労士2 4P32▼

特定保険料率は、「各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額（全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から国庫補助額を控除した額）の合算額（前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）を、当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額の合計額（総報酬額）の総額の見込額で除して得た率を基準として」、保険者が定める。

E × 法160条／P73 社労士2 4P34▼

全国健康保険協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡「並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正」するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

〔問 5〕正解 C

A ○ 法80条／P105 社労士2 4 P50▼

記述の通り正しい。

B ○ 法63条／P99 社労士2 4 P59▼

記述の通り正しい。

C × 法53条／P96 社労士2 4 P44▼

妊娠4か月以上の被保険者の出産に関し、出産の際の産衣の給付、被保険者が入院中の家族付添補給金等は、支給事由は健康保険法の対象となる保険事故と関係があるものの、「付加給付として補完または拡張する法定給付が存在しないので、健康保険組合が規約で定めた場合であっても、付加給付とは認められない」。

D ○ 法70条／P105 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

E ○ 法72条／P107 社労士2 4 P51▼

なお、保険医又は保険薬剤師は、本肢のほか、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者医療確保法による診療又は調剤に当たることが要請されている。

〔問 6〕正解 D

A × 則84条の2／P138 社労士2 4P70▼

傷病手当金の額の算定に用いる標準報酬月額について、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、「当該期間の標準報酬月額を含むものとする」。

B × S2.3.11保理1085／P136 社労士2 4P68▼

同一傷病についての待期は1回完成すればよく、必ずしも労務不能の日が継続する必要はない。

C × 法85条の2／P118 社労士2 4P56▼

特定長期入院被保険者とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、「65歳」に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいう。

D ○ 法85条の2／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

E × 法87条、S24.6.6保文発1017／P- 社労士2 4P-▼

本肢の場合、療養費の支給は「認められない」。

〔問 7〕正解 D

A ○ 令41条、42条／P169 社労士 2 4 P85 ▼

記述の通り正しい。

B ○ 令41条／P158・159 社労士 2 4 P80 ▼

いわゆる70歳未満の一部負担金等世帯合算額の対象となる一部負担金又は自己負担額は、21,000円以上のものに限られる。また、同一の医療機関であっても医科と歯科はそれぞれ区別されるので、本肢の場合、医科及び歯科の一部負担金はそれぞれ21,000円未満であるので、一部負担金等世帯合算額の対象とならない。

C ○ H21.4.30保保発0430001／P- 社労士 2 4 P- ▼

記述の通り正しい。

D × 法附則 3 条／P207 社労士 2 4 P106 ▼

特例退職被保険者の標準報酬月額については、特定健康保険組合が管掌する前年（1月から3月までの標準報酬月額については前々年）の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの「標準報酬月額とする」。

E ○ 法附則 3 条／P206 社労士 2 4 P105 ▼

記述の通り正しい。

〔問 8〕正解 E

A × 法152条の2／P63 社労士2 4P29▼

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により「社会保険診療報酬支払基金」が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

B × 令36条／P146 社労士2 4P-▼

本肢については、「1万2千円を超えない範囲内」ではなく「3万円を超えない範囲内」である。

C × R3.8.25保保発0825第3／P146・147 社労士2 4P73▼

出生した者が出生した時点において在胎週数「28週以上」で、重度の脳性麻痺により障害を負った場合には、産科医療補償制度における補償金の支給対象となる場合がある。

D × S27.6.16保文発2427／P145 社労士2 4P72▼

出産育児一時金は、妊娠4か月以上（85日以後）の出産であれば、生産、死産、流産（「人工妊娠中絶を含む。」）又は早産を問わず、支給される。

E ○ S10.11.9保規338／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

〔問 9〕正解 A

A ○ 法150条／P194 社労士 2 4 P99▼

記述の通り正しい。

B × 法150条、貸付金貸付規程／P194 社労士 2 4 P-▼

本肢の出産費貸付事業については、貸付額は10,000円を単位とし、出産育児一時金等支給見込額の「8割」に相当する額を限度とする。

C × 法57条／P187・188 社労士 2 4 P95▼

損害賠償請求権は、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、健康保険の保険給付と同一の事由による損害賠償請求権の額に限定されるので、損害のうち、「物の毀損に伴う損害や精神的損害等は含まれない」。

D × 法126条／P212 社労士 2 4 P-▼

日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は適用除外の承認を受けたときは、「厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない」。

E × 法170条／P218 社労士 2 4 P110▼

事業主が「標準賃金日額に係る保険料」の納付を怠った場合には、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に告知する。

〔問 10〕正解 B

A × 法21条／P240 社労士 2 4P119▼

理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、「理事が選挙する」。

B ○ 法29条／P245 社労士 2 4P-▼

なお、本肢の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

C × 法7条の28／P233 社労士 2 4P116▼

本肢の財務諸表は、決算完結後「2か月以内」に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

D × 法7条の23／P232 社労士 2 4P115▼

全国健康保険協会の職員は、「理事長」が任命する。

E × 法7条の9／P231 社労士 2 4P115▼

全国健康保険協会に、役員として、理事長1人、「理事6人以内及び監事2人」を置く。

厚生年金保険法

〔問 1〕正解 C

A ○ 法100条の4、則93条／P- 社労士2 4P-▼

記述の通り正しい。

B ○ 法100条の4／P5 社労士2 4P3▼

記述の通り正しい。

C × 法100条の4／P5 社労士2 4P3▼

本肢について、厚生年金保険法第28条の2に規定する厚生年金保険原簿の訂正請求の受理は「含まれる」。

D ○ 法84条の3／P55 社労士2 4P16▼

記述の通り正しい。

E ○ 法79条の3／P58 社労士2 4P17▼

なお、厚生労働大臣は、本肢の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。

〔問 2〕正解 A 一つ

ア～オ 法14条等／P20～22 社労士2 4P8・9▼

ア 「法第9条に規定する当然被保険者」及び「法第10条に規定する任意単独被保険者」に関する資格喪失事由である。ともに、70歳に達したときに資格を喪失する。

イ 本肢のすべての被保険者に共通する資格喪失事由である。

ウ 本肢のような資格喪失事由はない。なお、「法附則第4条の3に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」及び「法附則第4条の5に規定する適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者」に関する資格喪失事由として「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき」がある。

エ 本肢のような資格喪失事由はない。なお、「法附則第4条の3に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」に関する特有の資格喪失事由として「保険料（初めて納付すべき保険料を除く。）を滞納し、督促状に指定された期限までに、その保険料を納付しないとき」があるが、事業主が、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき、同意をしたときは、資格喪失しない。

オ 「法第10条に規定する任意単独被保険者」及び「法附則第4条の5に規定する適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者」に関する資格喪失事由である。

〔問 3〕正解 D

A × 法12条／P18 社労士2 4P7▼

本肢後段は、『その「1か月間」の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の「1か月間」の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、』が正しい。

B × 法81条、84条／P40・43 社労士2 4P18・20▼

保険料は資格を喪失した月の前月まで徴収されるため、7月31日に資格を喪失する本肢においては、「6月分まで保険料が徴収」される。

C × 則82条／P228 社労士2 4P-▼

本肢の場合、「文書又は口頭」ではなく、正しくは「文書」でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。

D ○ 法81条の2／P46 社労士2 4P21▼

育児休業の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り保険料が免除されるので、本肢については、標準報酬月額及び標準賞与額に係る保険料が免除される。

E × 法98条、則41条／P224 社労士2 4P100▼

厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合について、「戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、当該受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をしたとき」は、当該受給権者が死亡した旨を厚生労働大臣に届け出ることは要しない。

〔問 4〕正解 E

A × 法46条／P119 社労士 2 4 P54 ▼ **改正**

「総報酬月額相当額と基本月額の合計」が65万円を超えれば、在職老齢年金の支給停止が適用される。

B × 則32条の2／P119 社労士 2 4 P54 ▼

月末に退職した者が、翌月に再度、厚生年金保険の資格取得をしなかった場合には、退職の翌月分の年金について「支給停止は行わない」。

C × S60法附則59条／P110 社労士 2 4 P49 ▼

経過的加算について、老齢基礎年金相当額を計算する際は、「昭和36年4月1日以後」で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数を用いる。

D × 法44条の3／P110 社労士 2 4 P50 ▼

本肢の場合、72歳に達した日の属する月の「翌月」からその支給が開始される。

E ○ 法44条の3、令3条の5の2／P111 社労士 2 4 P50 ▼

記述の通り正しい。

〔問 5〕正解 D

- A ○ 法附則18条／P203 社労士2 4 P91▼

記述の通り正しい。

- B ○ 法附則8条、20条／P200 社労士2 4 P90▼

記述の通り正しい。

- C ○ 法78条の32／P204 社労士2 4 P92▼

記述の通り正しい。

- D × 法78条の35／P206 社労士2 4 P93▼

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、いわゆる離婚時の合意分割制度に係る標準報酬の改定又は決定の請求の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての当該請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と「同時に行わなければならない」。

- E ○ 令16条／P206 社労士2 4 P92▼

なお、二以上の種別の被保険者であった期間を有する脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法の規定による脱退一時金の請求をする場合には、その者に係る脱退一時金の支給に関する事務は、厚生労働大臣が行う。

〔問 6〕正解 E

A × 則47条／P134 社労士 2 4 P-▼

本肢の「6 か月以内」については「3 か月以内」が正しい。

B × 法50条の2／P132 社労士 2 4 P61▼

障害等級3 級に該当する障害厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されない。

C × 法47条／P122 社労士 2 4 P56▼

障害厚生年金は、初めて歯科医師の診療を受けた日において被保険者であった者も対象とされている。

D × 法47条の3／P126 社労士 2 4 P58▼

本肢の場合は、従前の障害が3 級、後発の障害が2 級であるため、所定の要件を満たせば、基準傷病による障害厚生年金が支給されることになるが、この基準傷病の取り扱いは、「65歳に達する日の前日」までに併合して1 級又は2 級に該当することが必要である。

E ○ 法53条／P139 社労士 2 4 P63▼

障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当することなく3 年を経過すること、及び、65歳に達することの双方の要件に該当したときに消滅する。

〔問 7〕正解 D

A × 法59条／P145 社労士2 4P66▼

当該子は、被保険者死亡当時19歳で障害状態にないことから、遺族厚生年金の受給権を取得しない。

B × 法附則8条の2／P80 社労士2 4P29▼

本肢の妻には、「63歳」から特別支給の老齢厚生年金が支給される。なお、1人1年金の原則により、妻が65歳に達するまでは、当該老齢厚生年金又は遺族厚生年金のいずれか一方を選択するものとされる。

C × 法37条／P190 社労士2 4P79▼

本肢の場合、当該子は妻が受けるべきであった遺族厚生年金を、「自己の名で請求することができる」。

D ○ 法62条／P151 社労士2 4P68▼

記述の通り正しい。

E × S60法附則73条、別表9／P152 社労士2 4P69▼

経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれた65歳以上の妻に加算される。

〔問 8〕正解 B

- A × 法附則 8 条の 2、13 条の 4 / P80・85 社労士 2 4 P29・31 ▼

本肢については「62歳」ではなく「64歳」である。

- B ○ 法84条 / P- 社労士 2 4 P- ▼

記述の通り正しい。

- C × 法18条 / P217 社労士 2 4 P97 ▼

第 1 号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、「又は職権」で行われる。

- D × 法39条の 2、則89条の 2 / P196 社労士 2 4 P82 ▼

障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払が生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき「遺族厚生年金（当該障害厚生年金と同一の実施機関が支給するものに限る。）」の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

- E × 法43条の 3 / P187 社労士 2 4 P76 ▼

受給権者が、65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の「3年後」の年の4月1日の属する年度（基準年度）以後において適用される再評価率（基準年度以後再評価率）の改定については、物価変動率（物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率）を基準とする。

〔問 9〕正解 E

A × H6法附則24条／P83 社労士 2 4 P-▼

本肢の者の特別支給の老齢厚生年金は、定額部分のみならず、報酬比例部分の支給も停止する。

B × 法附則 8 条の 2／P83 社労士 2 4 P30▼

本肢の者には、64歳から報酬比例部分の額のための特別支給の老齢厚生年金が支給される。

C × 法附則 4 条の 3／P22・42 社労士 2 4 P-▼

本肢の規定は、第 4 号厚生年金被保険者に係る事業主については適用される。なお、第 2 号厚生年金被保険者又は第 3 号厚生年金被保険者に係る事業主については、適用されない。

D × 法附則 9 条の 3／P89 社労士 2 4 P39▼

報酬比例部分の額による特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、「被保険者でなく」、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分とを合算した額となる。

E ○ 法83条の 2／P44 社労士 2 4 P20▼

記述の通り正しい。

〔問 10〕正解 C

A × H16法附則46条、49条／P171・182 社労士 2 4 P88▼

合意分割は、施行日以後の離婚等であれば、施行日前の期間も分割の対象となる。

B × 法78条の2／P174 社労士 2 4 P85▼

当事者の合意のための協議が調わないとき等には、「家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができる」。

C ○ 則78条の14／P183 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

D × 則78条の14／P183 社労士 2 4 P-▼

本肢の場合、3号分割の請求が「できる」。

E × 法78条の14／P184 社労士 2 4 P89▼

3号分割において改定又は決定される被扶養配偶者の標準報酬月額は、「特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額」である。

国民年金法

〔問 1〕正解 C

A × 法31条／P126 社労士 2 4 P54▼

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給され、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は「消滅する」。

B × S60法附則26条／P128 社労士 2 4 P54▼

本肢の場合には、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権が発生し、従前の旧障害年金の受給権は「消滅しない」。

C ○ 法34条、則33条の2の2／P131・132 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

D × 法34条／P131 社労士 2 4 P57▼

改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の「翌月」から始めるものとする。

E × 法30条／P115・134 社労士 2 4 P48・58▼

20歳未満の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金については、20歳前障害による障害基礎年金に特有の支給停止事由は適用されない。

〔問 2〕正解 E

- A ○ H19.6.29庁保険発0629002／P13 社労士 2 4P-▼

記述の通り正しい。

- B ○ 則 2 条の 2／P24 社労士 2 4P-▼

記述の通り正しい。

- C ○ 法11条／P33 社労士 2 4P14▼

記述の通り正しい。

- D ○ S60法附則34条／P38 社労士 2 4P15▼

記述の通り正しい。

- E × 法19条／P171 社労士 2 4P76▼

未支給年金の支給を請求することができるのは、死亡した年金給付の受給権者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の 3 親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」である。

〔問 3〕正解 C

A × 法附則9条の2、法18条／P107 社労士2 4 P44▼

請求があった日の属する月の「翌月」から、その支給が開始される。

B × 法28条、令4条の5／P103 社労士2 4 P42▼

本肢の繰下げの申出をしたときの増額率は「 $7/1000 \times 48 \text{か月} = 336/1000$ (33.6%)」となる。

C ○ 法102条／P222 社労士2 4 P98▼

記述の通り正しい。

D × 法18条の2／P87 社労士2 4 P72▼

「毎年3月から翌年2月」までの間において切り捨てた金額の合計額（1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）については、これを「当該2月」の支払期月の年金額に加算するものとする。

E × 社会保険審査官及び社会保険審査会法32条／P220 社労士2 4 P97▼

本肢の再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2か月」を経過したときは、することができない。

〔問 4〕正解 D 四つ

ア × 法14条の5／P212 社労士2 4P94▼

本肢の場合、受給権者に対する通知は行わない。

イ × 法90条の3、令6条の9、則77条の2／P64・65 社労士2 4P26▼

「168万円」は正しくは、「128万円」である。

ウ × 法94条／P69 社労士2 4P28▼

本肢の場合、令和3年6月分から令和4年3月分までの保険料全額免除期間と令和4年4月分から令和5年3月分までの学生納付特例の期間については、追納の優先順位を選択することができる。

エ × S61. 4. 1 庁保険発18/P21 社労士 2 4 P7▼

第3号被保険者としての届出に係る者（認定対象者）が、健康保険等の被扶養者として認定されている場合等は、これを被扶養配偶者として取り扱う。

オ ○ 法9条/P28 社労士 2 4 P11▼

記述の通り正しい。

〔問 5〕正解 A

A ○ 法52条の3／P155 社労士2 4P67▼

記述の通り正しい。

B × 法52条の2／P154 社労士2 4P67▼

本肢の場合、「保険料納付済期間（16か月）＋保険料半額免除期間（24か月）× $1/2=28$ か月」となり、死亡一時金の支給要件期間（36か月）に満たないため、死亡一時金は支給されない。なお、支給要件期間に保険料全額免除期間は算入されない。

C × 法44条／P150 社労士2 4P65▼

本肢については、「400円」ではなく「200円」である。

D × 法附則9条の3の2／P159 社労士2 4P69▼

本肢については、「4分の1」ではなく「2分の1」である。

E × 法87条の2／P76 社労士2 4P32▼

本肢の場合、付加保険料の納付を行うことができる。

〔問 6〕正解 C (イとエ)

ア × 法7条、附則3条／P18 社労士2 4 P5▼

本肢の者は、第2号被保険者になることができる。なお、65歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者は、第2号被保険者になることができない。

イ ○ 法39条の2／P144 社労士2 4 P62▼

記述の通り正しい。

ウ × H6法附則11条等／P25 社労士2 4 P-▼**改正**

本肢の場合、特例による任意加入被保険者になるための厚生労働大臣への申出があったものとみなされる。

エ ○ 法40条／P148 社労士2 4 P64▼

記述の通り正しい。

オ × 則23条／P213 社労士2 4 P95▼

本肢の場合、「3か月」ではなく「1か月」である。

〔問 7〕正解 A 一つ

ア ○ 法20条、附則9条の2の4／P173 社労士2 4 P78▼

記述の通り正しい。

イ × 法附則9条の2の3／P152 社労士2 4 P66▼

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者である妻については、65歳に達しているものと扱われるので、寡婦年金は支給されない。

ウ × S60法附則14条／P112 社労士2 4 P47▼

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、振替加算は65歳から行われる。

エ × 法18条／P84 社労士2 4 P35▼

支給停止事由発生日と消滅日が同じ月に属する場合は、年金給付の支給は「停止されない」。

オ × 法5条／P90 社労士2 4 P36▼

本肢の場合、「保険料4分の3免除期間」となる。

〔問 8〕正解 B (アとエ)

ア × 法105条、則24条等／P216 社労士2 4 P95▼

住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から「7日以内」に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。

イ ○ 法128条／P191 社労士2 4 P85▼

記述の通り正しい。

ウ ○ 法120条、基金令7条／P188 社労士2 4 P83▼

記述の通り正しい。

エ × 法4条の3／P36 社労士2 4 P17▼

本肢については、「少なくとも2年ごと」ではなく「少なくとも5年ごと」である。

オ ○ 法92条の2の2／P45 社労士2 4 P-▼

記述の通り正しい。

〔問 9〕正解 A

A × 法70条／P161 社労士 2 4 P71▼

自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡については、これを支給事由とする給付は、「その全部又は一部を行わないことができる」。

B ○ 則134条／P218 社労士 2 4 P-▼

記述の通り正しい。

C ○ 法41条の2／P146 社労士 2 4 P63▼

記述の通り正しい。

D ○ 法91条、国税通則法10条／P46 社労士 2 4 P20▼

翌月末日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

E ○ S37.10.22庁保発10／P178 社労士 2 4 P80▼

記述の通り正しい。

〔問 10〕正解 B

A × 法27条の2／P165 社労士2 4P-▼

年金給付額に係る改定率の改定において用いられる物価変動率は、当該年度の初日の属する年の「前々年」の物価指数に対する、当該年度の初日の属する年の「前年」の物価指数の比率である。

B ○ 法27条の5／P169 社労士2 4P76▼

記述の通り正しい。

C × 法94条、令10条／P70 社労士2 4P28▼

加算が行われるのは、免除月の属する年度の4月1日から起算して「3年」を経過した日以後に追納する場合である。ただし、免除月が3月であるときは、翌々年の5月以後に追納する場合に加算される。

D × 法40条／P146等 社労士2 4P63・64▼

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は「消滅する」が、子の有する遺族基礎年金の受給権は「消滅しない」。

E × 法9条／P28 社労士2 4P11▼

本肢の場合は種別の変更ではなく、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、同日に第2号被保険者の資格を取得することとなる。

全国統一公開模擬試験Ⅰ解説講義のご案内

全国統一公開模擬試験Ⅰ解説講義のご利用にあたっては、以下のアドレスをご利用ください。なお、DVD通信にてご受講の場合は、解説講義のDVDを発送いたしますのでDVDにて解説講義をご確認ください。

◎合格 Web

<https://goukakuweb3.o-hara.ac.jp/>



左記からもご覧いただけます。

【答案受付最終締切】

2026年8月3日（月）必着

※期日を過ぎた答案につきましては、成績表の返却をすることができない場合もございますので、ご了承ください。